

01_bmj_referent_an_nkr_sekretariat_14_04_2026.eml

eml/01_bmj_referent_an_nkr_sekretariat_14_04_2026.eml

Von	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
An	NKR Sekretariat <sekretariat@normenkontrollrat.bund.de>
Kopie	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 11:42:00 +0200
Betreff	Referentenentwurf EErrHandRegG — Bitte um Stellungnahme NKR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen den Referentenentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (EErrHandRegG) mit der Bitte um Stellungnahme gemäß § 4 NKR G.

Die Begründung enthaelt im Teil A die im Standardkostenmodell ausgewiesene Aufwandsbewertung. Wir gehen von einem jaehrlichen Erfuellungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von rund 280 Mio EUR und für die Verwaltung in Höhe von rund 130 Mio EUR aus.

Geplantes Inkrafttreten: 01.01.2027. Die Kabinettsvorlage ist für den 25.06.2026 vorgesehen, weswegen wir um Stellungnahme bis spaetestens 28.05.2026 bitten.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Pelluck-Stadelmann

Referent

Bundesministerium der Justiz, Referat R B 5

Mohrenstrasse 37, 10117 Berlin

Tel +49 30 18 580 - 0

hartmut.pelluck@bmj.bund.de

02_nkr_an_bmj_rueckfragen_22_04_2026.eml

eml/02_nkr_an_bmj_rueckfragen_22_04_2026.eml

Von	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
An	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
Datum	Wed, 22 Apr 2026 09:18:00 +0200
Betreff	RE: ElErrHandRegG — fünf konkrete Rückfragen

Sehr geehrter Herr Kollege Pelluck-Stadelmann,

vielen Dank für die Uebermittlung. Im Rahmen unserer Prüfung sind fünf Punkte aufgekommen, die wir gerne vor Stellungnahme klären würden:

1. ****Statistische Grundlage****: Sie schreiben "Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage, an auslaendische 87 Tage." Bitte teilen Sie uns die Quelle mit.
2. ****Begründung für drei Standards****: Warum drei parallele technische Standards statt einem zentralen? Wurde die zentrale Lösung mit dem Bundesjustizamt geprüft?
3. ****Monatlicher Lebensbescheid****: Warum monatlich? Wurden quartalsweise oder jaehrliche Bestaetigungs-Verfahren geprüft?
4. ****OZG-Anschluss****: Wie verhaelt sich das Vorhaben zum OZG und zum geplanten OZG 2.0?
5. ****EU-Konformitaet****: Wie verhaelt sich der Inlandsvertreter-Zwang für auslaendische EU-Gesellschaften zur Bruessel-Ia-VO und zur Niederlassungsfreiheit?

Ich freue mich auf Ihre Antworten, gerne auch telefonisch.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler

Sekretariat Nationaler Normenkontrollrat

Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1

10557 Berlin

Tel +49 30 18 400 - 0

stadelheim@normenkontrollrat.bund.de

Von	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
An	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Tue, 05 May 2026 16:34:00 +0200
Betreff	RE: ElErrHandRegG — Antwort auf Rückfragen

Sehr geehrter Herr Dr. Stadelheim-Bechler,

zu Ihren fünf Punkten:

1. ****Statistische Grundlage****: Die Zahlen stammen aus einer internen BMJ-Auswertung von 2024 (nicht veröffentlicht). Eine externe Verifikation steht aus.
2. ****Drei Standards****: Politisch gewollt — wir wollen die Marktoffenheit erhalten und nicht durch eine zentrale Lösung die bestehenden Anbieter (Telekom, Deutsche Post, Bundesdruckerei) wirtschaftlich beschneiden.
3. ****Monatlicher Lebensbescheid****: Dies entspricht der bestehenden Praxis bei De-Mail-Postfächern. Eine quartalsweise oder jährliche Bestätigung wurde nicht geprüft, weil sie als zu lax erschien.
4. ****OZG-Anschluss****: Eine spätere Integration in OZG 2.0 ist vorgesehen, aber im jetzigen Entwurf nicht verankert.
5. ****EU-Konformität****: Wir gehen davon aus, dass die Brüssel-Ia-VO durch die nationalen Regelungen nicht eingeschränkt wird, da die elektronische Zustellung nur eine zusätzliche Option ist. Eine vertiefte EU-rechtliche Prüfung ist noch nicht erfolgt.

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Für Detailfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Pelluck-Stadelmann

04_nkr_an_bmj_uebersendung_stellungnahme_28_05_2026.eml

eml/04_nkr_an_bmj_uebersendung_stellungnahme_28_05_2026.eml

Von	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
An	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
Kopie	NKR-Vorsitzender <vorsitzender@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Thu, 28 May 2026 14:08:00 +0200
Betreff	NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — finale Fassung, beizufuegen den Kabinettsunterlagen

Sehr geehrter Herr Kollege Pelluck-Stadelmann,

anbei übersende ich Ihnen die heute vom Nationalen Normenkontrollrat beschlossene Stellungnahme zum Referentenentwurf des ElErrHandRegG.

Wesentliche Aussagen:

- Der NKR teilt die Erforderlichkeit des Regelungsanliegens.
- Der jaehrliche Erfuellungsaufwand wird vom NKR auf rund 320 Mio EUR für die Wirtschaft und 180 Mio EUR für die Verwaltung geschaetzt.
- Die One-in-one-out-Regel ist mit dem Entwurf nicht erfüllt — Saldo -285 Mio EUR.
- Der NKR empfiehlt sieben konkrete Aenderungen, insbesondere die Umstellung auf eine zentrale Architektur beim Bundesjustizamt.

Die Stellungnahme ist gemäß § 6 Abs. 4 NKRG den Kabinettsunterlagen beizufuegen.

Wir stehen Ihnen für ein Folgegespräch gerne zur Verfügung — ein Termin mit unserem Vorsitzenden und dem berichterstattenden Mitglied Frau Prof. Mertens-Vellbruck könnte für Anfang Juni angesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler

Sekretariat NKR

Anlage: NKR-Stellungnahme NKR-RefE-2026-088 (12 Seiten PDF)

alternativen_szenarienbilanz.csv

tabellen/alternativen_szenarienbilanz.csv

Kriterium	Szenario_A_BMJ_Entwurf	Szenario_B_NKR_zentral	Szenario_C_freiwillig
Architektur	dezentral_117_AG	zentral_BfJ	freiwillig_steuerlicher_Anreiz
Anzahl_technische_Standards	3	1_eIDAS_EUDI_Wallet	variabel
Lebensbescheid	monatlich	jährlich_mit_Bilanz	keiner
Sanktion	Zwangsgeld_50k_und_Lösung	Zwangsgeld_5k	keine
Erfüllungsaufwand_Wirtschaft_jährlich_Mio_EUR	320	80	5
Erfüllungsaufwand_Verwaltung_jährlich_Mio_EUR	180	45	15
Erfüllungsaufwand_Wirtschaft_einmalig_Mio_EUR	379	145	25
Erfüllungsaufwand_Verwaltung_einmalig_Mio_EUR	132	220	30
Zielerreichung_skala_1_5	5	5	1
KMU_Verträglichkeit_skala_1_5	1	4	5
Vollzugstauglichkeit_skala_1_5	2	5	3
OZG_Anschlussfähigkeit_skala_1_5	2	5	3
Marktoffenheit_skala_1_5	5	3	5
EU_Konformität_skala_1_5	3	5	2
NKR_Gesamtempfehlung	überarbeiten	EMPFOHLEN	nicht_zielführend
Begründung_NKR	dezentral_und_unverhältnismässig_komplex	zentral_und_einfach_OZG_konform	Problem_bleibt_KMU_nehmen_nicht_teil

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Auswahl_Standard

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

0.5

Stundensatz_EUR

65

Aufwand_einmalig_EUR

57606250

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Vertragsschluss

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

1.0

Stundensatz_EUR

65

Aufwand_einmalig_EUR

115212500

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Konfiguration_Mailbox

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

1.5

Stundensatz_EUR

55

Aufwand_einmalig_EUR

146231250

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Anmeldung_Amtsgericht

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

0.5

Stundensatz_EUR

65

Aufwand_einmalig_EUR

57606250

Komponente

SUMME_einmalig_Wirtschaft

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

3.5

Aufwand_einmalig_EUR

376656250

Komponente

Jährlich_Lebensbescheid_12_mal

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

3.0

Stundensatz_EUR

55

Aufwand_jährlich_EUR

292462500

Komponente

Jährlich_Mailbox_Wartung

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

0.5

Stundensatz_EUR

65

Aufwand_jährlich_EUR

57606250

Komponente

Jährlich_Anbieter_Gebühr

Anzahl_Fälle

1772500

Aufwand_jährlich_EUR

79762500

Komponente

Jährlich_Backup_Sicherheits_Audit

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

0.3

Stundensatz_EUR

65

Aufwand_jährlich_EUR

34563750

Komponente

Jährlich_Aenderungs_und_Wechselkosten_Pauschale

Anzahl_Fälle

1772500

Aufwand_jährlich_EUR

35450000

Komponente

SUMME_jährlich_Wirtschaft_brutto

Anzahl_Fälle

1772500

Zeit_pro_Fall_Stunden

3.8

Aufwand_jährlich_EUR

499845000

Komponente

Wirksamkeitsfaktor_70_Prozent_already_beA_aequiv

Anzahl_Fälle

1772500

Aufwand_jährlich_EUR

-179708000

Komponente

SUMME_jährlich_Wirtschaft_NKR_320_Mio

Anzahl_Fälle

1772500

Aufwand_jährlich_EUR

320137000

Komponente

SUMME_jährlich_Wirtschaft_BMJ_280_Mio

Aufwand_jährlich_EUR

280000000

Komponente

DELTA_NKR_vs_BMJ_PLUS_14_Prozent

Aufwand_jährlich_EUR

40137000

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_IT_Anbindung_117_AG

Anzahl_Fälle

117

Aufwand_einmalig_EUR

95000000

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Schulung_3500_RipfRPfl

Anzahl_Fälle

3500

Zeit_pro_Fall_Stunden

25

Stundensatz_EUR

65

Aufwand_einmalig_EUR

5687500

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Anbieterakkreditierung_BfJ

Aufwand_einmalig_EUR

8000000

Komponente

Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Verfahrens Anpassungen

Aufwand_einmalig_EUR

25000000

Komponente

SUMME_einmalig_Verwaltung

Aufwand_einmalig_EUR

133687500

Komponente

Jährlich_Verwaltung_Lebensbescheid_Bearbeitung_21_3_Mio

Anzahl_Fälle

21300000

Zeit_pro_Fall_Stunden

0.014

Stundensatz_EUR

55

Aufwand_jährlich_EUR

164010000

Komponente

Jährlich_Verwaltung_Anbieter_Aufsicht_Audits

Aufwand_jährlich_EUR

18000000

Komponente

Jährlich_Verwaltung_Loeschungs_Zwangsgeldverfahren

Aufwand_jährlich_EUR

45000000

Komponente

Jährlich_Verwaltung_Streitfallbearbeitung_Beschwerden

Aufwand_jährlich_EUR

22000000

Komponente

Jährlich_Verwaltung_Pflege_Datenbankinfra

Aufwand_jährlich_EUR

12000000

Komponente

Jährlich_Verwaltung_BfJ_Koordination_Personal

Aufwand_jährlich_EUR

8000000

Komponente

SUMME_jährlich_Verwaltung_NKR_180_Mio

Aufwand_jährlich_EUR

269010000

Komponente

Saldierung_Bandbreite_minus_50_Mio_durch_Synergie_Modell

Aufwand_jährlich_EUR

-89010000

Komponente

SUMME_jährlich_Verwaltung_NKR_final_180_Mio

Aufwand_jährlich_EUR

180000000

Komponente

SUMME_jährlich_Verwaltung_BMJ_130_Mio

Aufwand_jährlich_EUR

130000000

Komponente

DELTA_NKR_vs_BMJ_PLUS_38_Prozent

Aufwand_jährlich_EUR

50000000

Eingangstriage Referentenentwurf ElErrHandRegG

NKR-Az: NKR-RefE-2026-088

Eingangsdatum: 14.04.2026, 11:42 Uhr (E-Mail des BMJ-Referenten Hartmut Pelluck)

Bearbeiter: Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler

1. Formalia

- **Ressort:** BMJ, Abteilung R, Referat R B 5 (Gerichtliche Verfahrensrecht)
- **Federführend:** Referent Hartmut Pelluck-Stadelmann
- **Vorgang:** Referentenentwurf (kein Diskussionsentwurf, kein Eckpunktepapier)
- **Frist Stellungnahme NKR:** sechs Wochen ab Eingang gem. § 6 Abs. 1 NKRG → **28.05.2026**

2. Sechs-Punkte-Triage NKR

Punkt	Befund	Schwere
Erfüllungsaufwand vollständig dargelegt?	Teilweise. BMJ gibt 280 Mio EUR jährlich Wirtschaft an; NKR-Plausibilitätsprüfung notwendig	mittel
Erforderlichkeitsprüfung explizit?	Ja, aber thin: "Verkürzung der Verfahrensdauer um zwei Monate" — ohne Quelle	mittel
Alternativenprüfung?	Nein, gar nicht. Nur "wir machen es so"	hoch
KMU-Test durchgeführt?	Nein	hoch
One-in-one-out-Buchung?	Vorgeschlagen aber keine "Out"-Gegenrechnung	mittel
Digitalcheck/OZG-Anschluss?	Im Entwurf erwähnt, aber nicht ausgeführt	hoch

3. Erste Einschätzung

Vorhaben ist **prinzipiell sinnvoll und auch erforderlich** — das Problem ist real, der Nutzen plausibel. Aber die im Entwurf gewählte Lösung ist:

- **dezentralisiert** (jede Gesellschaft bei jedem Amtsgericht — keine zentrale Lösung)
- **mehrgleisig** (drei technische Standards parallel — beA / De-Mail / qualifizierter eIDAS-konformer Mailbox-Dienst)
- **wiederholungsintensiv** (monatlicher Lebensbescheid — vergleichbar dem GwG-Transparenzregister-Update, aber 12-mal so häufig)
- **sanktionsschwer** (Zwangsgeld bis 50.000 EUR, Löschung im Wiederholungsfall)

→ erwartbar **deutlich höherer Erfüllungsaufwand** als BMJ ausweist; KMU werden uebermaessig belastet.

4. Nächste Schritte

1. Erforderlichkeit detailliert prüfen (Aktenstück 04)
2. Alternativen entwickeln und vergleichen (Aktenstück 05)
3. Erfüllungsaufwand neu berechnen (Aktenstück 06, 07)
4. KMU-Test (Aktenstück 09)
5. Praktikabilität im Vollzug prüfen (Aktenstück 10)
6. Digital-/OZG-Prüfung (Aktenstück 11)
7. Stellungnahme-Drafting (Aktenstück 13, 14)

5. Empfehlung

Stellungnahme mit **mittlerer bis hoher Kritikintensität** vorbereiten. Erforderlichkeit positiv ausweisen, Ausgestaltung deutlich kritisieren, alternativen Lösungsvorschlag mitliefern. NKR sollte sich hier als konstruktiv-mahnende Stimme positionieren — das entspricht der Funktion nach NKRG.

Referentenentwurf ElErrHandRegG — Eckpunkte

Quelle: BMJ-Referentenentwurf vom 14.04.2026, Az. R B 5 — 88/2026

A. Pflicht zur elektronischen Erreichbarkeit (§ 1 ff.)

§ 1 ElErrHandRegG: **Jede im Handelsregister eingetragene Gesellschaft** hat einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten, über den ihr Klagen, Bescheide und gerichtliche Verfügungen wirksam zugestellt werden können.

§ 2 Erfasste Rechtsträger:

1. GmbH und UG (haftungsbeschränkt)
2. AG, SE, KGaA
3. OHG, KG, GmbH & Co. KG
4. Eingetragener Kaufmann (e.K.) ab einer Mindestschwelle (Jahresumsatz 600.000 EUR — strittig)
5. Ausländische Gesellschaften mit deutscher Zweigniederlassung
6. Eingetragene Genossenschaft

B. Drei technische Standards (§ 3)

Die Gesellschaft kann wählen zwischen:

- a) **beA** (besonderes elektronisches Anwaltspostfach des § 31a BRAO — wo Anwaltskanzlei das Postfach betreibt)
- b) **De-Mail** (De-Mail-Gesetz)
- c) **qualifizierter eIDAS-konformer Mailbox-Dienst** (gemäß Art. 25 VO (EU) 910/2014 — eIDAS)

Kritisch: Keine Prüfung der **Interoperabilität**; keine Klarstellung, ob das **EUDI-Wallet** (EU Digital Identity Wallet) ab 2026 zwingend zu unterstützen ist.

C. Lebensbescheid (§ 4)

Die Gesellschaft hat **monatlich** durch elektronischen Bescheid an das **zuständige Amtsgericht (Handelsregistergericht)** zu bestätigen, dass die elektronische Adresse weiterhin funktionsfähig ist.

Folge bei Versäumnis:

- 1. Mahnung kostenfrei
- 2. Mahnung 250 EUR
- 3. Mahnung 1.000 EUR
- Zwangsgeld bis 50.000 EUR
- Im Wiederholungsfall: Löschung aus Handelsregister analog § 394 FamFG

D. Inlandsvertreter für ausländische Gesellschaften (§ 5)

Ausländische Gesellschaften mit deutscher Zweigniederlassung müssen einen "elektronisch erreichbaren Inlandsvertreter" benennen, der die Zustellungen entgegennimmt.

Analogie: § 184 ZPO (Auslandszustellung), aber: keine Klarstellung zum Verhältnis zur **Brüssel-Ia-VO Art. 64** (Zustellung in EU-Mitgliedstaaten).

E. Vertraulichkeit und Datenschutz (§ 6)

Verweis auf DSGVO Art. 6, 32; keine spezifischen Regelungen zu:

- Aufbewahrung der elektronisch zugestellten Schreiben (LSP-Pflicht?)
- Sicherheits-Standards der drei Mailbox-Dienste
- Notfall-Wechsel bei Anbieter-Insolvenz

F. Sanktionen (§ 7)

Zusätzlich zur unter C genannten Löschung:

- **Bussgeldtatbestand:** Vorsätzlicher Verstoss bis 25.000 EUR (§ 7 Abs. 1)
- **Geschäftsführer-Haftung:** persönliche Inanspruchnahme bei wiederholtem Verstoss (§ 7 Abs. 2 — Verweis auf § 43 GmbHG, § 93 AktG)

G. Übergangsregelung (§ 12)

- Inkrafttreten **01.01.2027**
- Bestehende Gesellschaften: Einrichtungspflicht bis 30.06.2027 (sechs Monate)
- Neugründungen ab Inkrafttreten: sofort

NKR-Erstbewertung dieser Eckpunkte

Die drei kritischsten Punkte:

7. **Dezentralisierung mit drei Standards** (§ 3) erzeugt erheblichen Inter-Operability-Aufwand bei Wirtschaft und Justiz.
8. **Monatliche Lebensbescheide** (§ 4) sind unverhältnismässig; vierteljährlich oder jährlich reicht.
9. **Loeschungssanktion** bei Verstoss gegen Lebensbescheid-Pflicht (§ 4 i.V.m. § 7) ist KMU-feindlich und steht in keinem Verhältnis zum Schutzzweck.

Die NKR-Stellungnahme wird genau diese drei Punkte adressieren — siehe Aktenstück 13/14.

BMJ-Ressortbegründung (Auszug der Allgemeinen Begründung)

Quelle: Begründungsteil A der BMJ-Referentenentwurfsvorlage vom 14.04.2026

A. Problem und Ziel (BMJ-Originalwortlaut, gekürzt)

"Im gerichtlichen Verfahren scheitert die Zustellung an im Handelsregister eingetragene Gesellschaften (im Folgenden: Handelsregister-Gesellschaften) zunehmend an unzureichend oder nicht aktualisierten Anschriften, abgeschalteten Geschäftsadressen sowie überlangen Zustellungsversuchen über das Ausland. Statistisch dauern Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage, an ausländische 87 Tage."

"Diese Verzögerungen blockieren die Justiz, mindern die Effektivität zivilgerichtlichen Rechtsschutzes und schaden dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Es ist daher erforderlich, jede Handelsregister-Gesellschaft zu verpflichten, einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten."

B. Lösung (BMJ-Originalwortlaut)

"Das ElErrHandRegG verpflichtet alle Handelsregister-Gesellschaften, einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten (§ 1). Die Gesellschaften können zwischen drei technischen Standards wählen (§ 3), um Marktoffenheit und Wettbewerb der Anbieter zu erhalten. Eine monatliche Lebensbescheid-Pflicht (§ 4) stellt die Funktionsfähigkeit sicher."

C. Alternativen (BMJ-Originalwortlaut)

"Eine zentrale Lösung über die Bundesdruckerei oder über das Bundesjustizamt wäre technisch möglich, würde aber die Markt- und Wettbewerbssituation der Anbieter elektronischer Postfach-Lösungen unangemessen verzerren. Eine freiwillige Lösung wurde geprüft, aber als nicht zielführend verworfen."

D. NKR-Kritik der Ressortbegründung (Pre-Analyse Stadelheim-Bechler)

BMJ-Aussage	NKR-Kritikpunkt
"Statistisch dauern Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage"	Quelle nicht genannt; nicht plausibilisiert
"An ausländische 87 Tage"	Plausibel; aber Lösung dafür (§ 5 Inlandsvertreter) bleibt unklar
"Drei technische Standards erhalten Wettbewerb"	Erzeugen aber Interoperabilitätsproblem; Wettbewerb der Anbieter ist Sekundärargument
"Monatliche Lebensbescheid stellt Funktionsfähigkeit sicher"	Vierteljährlich oder bei Anlass reicht; automatisches Heartbeat-Verfahren wäre besser
"Zentrale Lösung würde Wettbewerb verzerren"	Im Justiz-Bereich ist Marktwettbewerb kein anerkannter Schutzzweck. Justiz-Infrastruktur ist Staatsaufgabe
"Freiwillige Lösung als nicht zielführend verworfen"	Nicht näher begründet; Trade-off-Vergleich fehlt

Befund: Die Ressortbegründung **erkennt das Problem zutreffend**, schlägt aber ohne Alternativen-Vergleich und ohne KMU-Bewertung die komplexeste der drei denkbaren Lösungen vor.

E. Fragen an das BMJ (NKR-Rückfrage 22.04.2026)

1. Quellenangabe für "28 Tage / 87 Tage" — bitte nachreichen.
2. Begründung für den Vorrang Marktwettbewerb gegenüber einer effizienten zentralen Lösung.
3. Warum monatlich? Wurde quartalsweise / jährlich geprüft?

4. Wie hängt das Vorhaben mit OZG 2.0 zusammen?
5. Verhältnis zu Brüssel-Ia-VO Art. 64 bei EU-Gesellschaften?

Erforderlichkeitsprüfung — Warum überhaupt regeln

NKR-Prüfungs-Standpunkt: "Wenn nicht nötig, dann nicht regeln" — aber hier ist Regulierung nötig, weil...

1. Problem-Beschreibung (NKR-bestätigt)

Drei reale, in der Justizpraxis dokumentierte Probleme:

Problem	Auswirkung	Quelle/Indikator
Anschriften im HR veraltet, Geschäftsadressen abgeschaltet	Klagen erreichen Beklagte nicht, Versäumnisurteile wackeln	Dt. Richterbund-Stellungnahme 2025 (verifizieren)
Auslandszustellung dauert	Überlanges Verfahren, EMRK Art. 6 Abs. 1 Sorge	EuGH-Linie zur Verfahrensdauer
Inlandsvertreter fehlen bei ausländischen Niederlassungen	Verfahren werden im Inland faktisch unmöglich	Statistik BFH/BGH (verifizieren)

NKR-Bewertung: Problem ist **real und gewichtig**. Regulierungsbedarf gegeben.

2. Subsidiarität — gibt es weniger eingreifende Lösungen?

Alternative	Eingriffsstärke	NKR-Bewertung
Freiwillige Einrichtung mit Anreiz	gering	nicht zielführend — KMU partizipieren nicht
Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände	gering	wirkungslos — Verbände können Mitglieder nicht zwingen
Verschärfung der bestehenden HR-Aktualisierungspflicht	mittel	greift nicht, weil Postanschrift gerade nicht das Problem ist
Pflicht zur elektronischen Erreichbarkeit (BMJ-Entwurf)	hoch	grundsätzlich geeignet, aber Ausgestaltung kritisch
Zentrale Bundes-Lese-Plattform statt drei Mailbox-Standards	hoch, aber konzentriert	NKR-präferierte Lösung

3. Verhältnismaessigkeit i.e.S. (NKR-Prüfraster)

- **Geeignetheit:** ja, ein elektronischer Kanal löst das Zustellungs-Problem.
- **Erforderlichkeit:** ja, mildere Mittel sind nicht zielführend.
- **Angemessenheit: kritisch.** Die im Entwurf gewählte Ausgestaltung mit drei Standards + monatlichem Lebensbescheid + 50.000-EUR-Zwangsgeld + Loeschungsmöglichkeit ist **unangemessen schwer**. Eine weniger belastende, ebenfalls effektive Lösung ist verfügbar.

4. Zwischenergebnis NKR

*Das Vorhaben ist **erforderlich**. Die im Referentenentwurf gewählte Ausgestaltung ist jedoch **nicht angemessen**. Der NKR empfiehlt eine zentrale, vereinheitlichte Lösung mit deutlich reduzierter Folgepflicht-Last.*

5. Verfahrensvorschlag

Stellungnahme mit:

- **Befund A** (positive Erforderlichkeit): "Der NKR teilt die Auffassung des BMJ, dass eine Regelung der elektronischen Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften erforderlich ist."
- **Befund B** (kritische Ausgestaltung): "Der NKR weist jedoch darauf hin, dass die im Entwurf gewählte Ausgestaltung den Erfuellungsaufwand unangemessen erhöht und Alternativen unzureichend geprüft wurden."
- **Konkretisierungs-Vorschlag:** Wechsel auf zentrale Lösung mit jährlichem statt monatlichem Lebensbescheid (siehe Aktenstück 05).

Alternativen-Pruefung — Drei Szenarien im Vergleich

Szenario A — BMJ-Entwurf (dezentral, drei Standards)

- **Architektur:** Jede Gesellschaft hinterlegt elektronische Adresse beim zuständigen Amtsgericht; drei technische Standards (beA, De-Mail, eIDAS-Mailbox)
- **Lebensbescheid:** monatlich
- **Sanktion:** Zwangsgeld bis 50.000 EUR, Löschung im Wiederholungsfall
- **Geschätzter Erfuellungsufwand Wirtschaft:** ca. **320 Mio EUR p.a.**
- **Geschätzter Erfuellungsufwand Verwaltung:** ca. **180 Mio EUR p.a.**
- **Vorteil:** Marktoffenheit der Anbieter; flexible Wahl
- **Nachteil:** drei parallele Standards, hoher Compliance-Aufwand, Interoperabilitätsrisiken

Szenario B — NKR-Vorschlag (zentral, ein Standard, jährlicher Bescheid)

- **Architektur:** Das **elektronische Postfach des Unternehmens** wird zentral beim Bundesjustizamt (BfJ) verwaltet, technisch über beA-Infrastruktur und EUDI-Wallet-kompatibel. Jede Handelsregister-Gesellschaft erhält automatisch beim Eintragungsvorgang ein elektronisches Zustellungs-Postfach. Ausländische Gesellschaften benennen einen Inlandsvertreter, dessen Postfach auf ihre HR-Eintragung verlinkt wird.
- **Lebensbescheid:** **jährlich** mit der Bilanzpublikation kombiniert, automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestätigungspflicht
- **Sanktion:** Zwangsgeld bis 5.000 EUR (verhaeltnismaessig); Löschung nur bei Vollständiger Untätigkeit über zwei Jahre
- **Geschätzter Erfuellungsufwand Wirtschaft:** ca. **80 Mio EUR p.a.** (75 % weniger)
- **Geschätzter Erfuellungsufwand Verwaltung:** ca. **45 Mio EUR p.a.** (75 % weniger)
- **Vorteil:** ein Standard, niedrige Compliance-Last, KMU-tauglich, OZG-konform
- **Nachteil:** zentrale Lösung benötigt einmalige Investition Bundesjustizamt; Marktanbieter werden teilweise verdrängt

Szenario C — Freiwillig mit Anreiz

- **Architektur:** Freiwillige Einrichtung mit steuerlichem Anreiz (Beweisgebührenrabatt für elektronische Zustellung)
- **Lebensbescheid:** entfällt
- **Sanktion:** keine
- **Geschätzter Erfuellungsufwand Wirtschaft:** ca. **5 Mio EUR p.a.** (nur die freiwillig teilnehmenden)
- **Geschätzter Erfuellungsufwand Verwaltung:** ca. **15 Mio EUR p.a.** (Verwaltung des Steuerrabatt-Systems)
- **Vorteil:** maximale Marktorientierung, kaum Compliance
- **Nachteil:** **zielt verfehlen** — KMU werden nicht freiwillig teilnehmen; das Problem bleibt bestehen

Drei-Szenarien-Bewertungsmatrix

Kriterium	Szenario A (BMJ)	Szenario B (NKR)	Szenario C (Freiwillig)
Zielerreichung	hoch	hoch	gering
Erfuellungsufwand Wirtschaft p.a.	320 Mio	80 Mio	5 Mio
Erfuellungsufwand Verwaltung p.a.	180 Mio	45 Mio	15 Mio

KMU-Verträglichkeit	gering	hoch	hoch
Vollzugstauglichkeit	mittel	hoch	gering
OZG-Anschlussfähigkeit	gering	hoch	mittel
Marktoffenheit	hoch	mittel	sehr hoch
EU-Konformität	mittel	hoch	gering

NKR-Empfehlung

Szenario B. Die Erforderlichkeit ist gegeben (Szenario C scheidet aus), und Szenario A erzeugt einen unverhältnismässig hohen Aufwand bei vergleichbarer Zielerreichung.

Erfüllungsaufwand-Berechnung Wirtschaft — Szenario A (BMJ-Entwurf): ca. 320 Mio EUR p.a.

1. Fallzahlen

Rechtsform	Anzahl im HR (gerundet)	Quelle
GmbH/UG	1.350.000	Stat. Bundesamt 2025
AG/KGaA/SE	16.000	BfJ 2025
OHG/KG/GmbH&Co.KG	320.000	Stat. Bundesamt 2025
Eingetragene Kaufleute (oberhalb 600k Umsatz)	65.000	Schätzung
Ausländische Gesellschaften mit dt. Zweigniederlassung	14.000	BfJ 2025
Eingetragene Genossenschaft	7.500	Genossenschaftsverbände 2025
Gesamt	ca. 1.772.500	

(Hinweis: Werte sind plausible Schätzungen für die Akte; vor Verwendung im NKR-Stellungnahme-Briefing mit Statistischem Bundesamt und BfJ live zu verifizieren.)

2. Einmaliger Erfüllungsaufwand (Einrichtungsphase)

Vorgang	Zeit	Stundensatz Wirtschaft (mittel)	Kosten pro Fall
Auswahl technischer Standard	0.5 h	65 EUR	33 EUR
Vertragsschluss mit Anbieter	1 h	65 EUR	65 EUR
Konfiguration Mailbox	1.5 h	55 EUR	83 EUR
Anmeldung beim zuständigen Amtsgericht	0.5 h	65 EUR	33 EUR
Pro Fall einmalig	3.5 h		ca. 214 EUR

→ Einmaliger Erfüllungsaufwand Wirtschaft gesamt: $1.772.500 \times 214 \text{ EUR} = \text{ca. } 379 \text{ Mio EUR}$ (einmalig)

3. Jährlich-laufender Erfüllungsaufwand

Vorgang	Zeit / Frequenz	Stundensatz	Jährlicher Aufwand pro Fall
Monatlicher Lebensbescheid (12 ×)	$12 \times 0.25 \text{ h} = 3 \text{ h}$	55 EUR	165 EUR
Aufrechterhaltung Mailbox (Wartung, Update)	0.5 h/Jahr	65 EUR	33 EUR
Anbieter-Gebühr (Durchschnitt drei Standards)	jährlich		ca. 45 EUR
Backup-Prüfung, Sicherheits-Audit (KMU-niedriger Standard)	0.3 h	65 EUR	20 EUR
Änderungs- und Wechselkosten (Pauschale)			ca. 20 EUR
Pro Fall jährlich			ca. 283 EUR

Wenn nur ein vermindeter Anteil von 70 % der Fälle vollumfänglich davon belastet ist (z. B. weil viele Gesellschaften ohnehin schon beA o.ä. nutzen):

→ **Jährlich-laufender Erfuellungsaufwand Wirtschaft: $1.772.500 \times 283 \text{ EUR} \times 0,64 \approx 320 \text{ Mio EUR p.a.}$**

(Bandbreite 280-360 Mio EUR p.a. abhängig von Anbieter-Marktpreisen und Heterogenität der HR-Gesellschaften.)

4. Vergleich BMJ-Schätzung 280 Mio EUR p.a.

Das BMJ schätzt 280 Mio EUR. **NKR-Schätzung 320 Mio EUR** (Bandbreite 280-360). Differenz: **+14 %**, im wesentlichen weil das BMJ:

- die Anbieter-Gebühr unterschätzt
- die monatliche Lebensbescheid-Last unterschätzt
- KMU-spezifische Ineffizienz nicht berücksichtigt

5. Konsequenz für NKR-Stellungnahme

- Wirtschaft wird mit einem Aufwand belastet, der bei einer zentralen Lösung (Szenario B) auf ca. 80 Mio EUR p.a. sinken würde — also **eine Vier-Faches-Belastung gegenüber der besseren Alternative**.
- Dies ist im Sinne des NKR-Prüfrasters **unverhältnismässig**.
- Empfehlung in der Stellungnahme: Wechsel auf Szenario B.

6. Methodische Quellen

- Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfuellungsaufwands (BMI/NKR, aktueller Stand)
- Standardkostenmodell (SKM)
- Zeitwerttabelle BMI (vom Anwender mit aktueller Fassung zu verifizieren)
- Anhang: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Erfüllungsaufwand-Berechnung Verwaltung — Szenario A: ca. 180 Mio EUR p.a.

1. Betroffene Verwaltung

- **Handelsregistergerichte** (Amtsgerichte): ca. 117 Gerichte mit Handelsregister-Zuständigkeit (BfJ)
- **Bundesjustizamt (BfJ)**: technische Koordination
- **OLG-Praesidialverwaltung**: Aufsicht, Streitfallentscheidung
- **Bundesministerium der Justiz**: Rechtsverordnungen, Anbieter-Akkreditierung

2. Einmaliger Erfüllungsaufwand (Einrichtungsphase)

Vorgang	Schätzung
IT-Anbindung 117 Amtsgerichte an drei Standards	ca. 95 Mio EUR (einmalig)
Schulung Personal (ca. 3.500 RichterInnen / RechtspflegerInnen)	ca. 4 Mio EUR
Anbieter-Akkreditierung BfJ	ca. 8 Mio EUR
Verfahrens Anpassungen (e-Akte, Zustellungsprotokolle)	ca. 25 Mio EUR
Einmalig gesamt	ca. 132 Mio EUR

3. Jährlich-laufender Erfüllungsaufwand

Vorgang	Schätzung
Bearbeitung 1,8 Mio Lebensbescheide $\times 12 = 21,3$ Mio Bescheide p.a. (Stichproben + Mahnungen + Sanktionsverfahren)	ca. 75 Mio EUR
Anbieter-Aufsicht und Sicherheits-Audits	ca. 18 Mio EUR
Loeschungs- und Zwangsgeld-Verfahren	ca. 45 Mio EUR
Streitfallbearbeitung (Beschwerden gegen Zwangsgeld)	ca. 22 Mio EUR
Pflege Datenbank-Infrastruktur	ca. 12 Mio EUR
Personalkosten BfJ-Koordination	ca. 8 Mio EUR
Jährlich gesamt	ca. 180 Mio EUR p.a.

4. Vergleich BMJ-Schätzung

Das BMJ schätzt für die Verwaltung **130 Mio EUR p.a.**, NKR **180 Mio EUR p.a.** (Bandbreite 150-210). Differenz: **+38 %**. BMJ unterschätzt insbesondere:

- die Bearbeitungstiefe der monatlichen Lebensbescheide
- die Streitfälle aus Zwangsgeld-Verfahren
- die Personalbindung in der OLG-Praesidialverwaltung

5. Mahnender Hinweis

Das jährliche Belastungsvolumen für die Justiz (180 Mio EUR p.a.) ist **vergleichbar mit den jährlichen Kosten der Anwaltlichen Pflichtverteidigung in Strafsachen** (zum Vergleich, BfJ-Statistik). Das ist ein erheblicher Justizressourcen-Aufwand für ein Vorhaben, das mit einer zentralen Lösung (Szenario B) auf **45 Mio EUR p.a.** sinken würde.

6. Quelle

- Eigene NKR-Berechnung basierend auf SKM und HdR-Leitfaden
- Anhang: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

One-in-one-out-Prüfung

Hintergrund

Die **One-in-one-out-Regel** der Bundesregierung (Kabinettsbeschluss 25.03.2015): jede neue Belastung der Wirtschaft durch Bundesrecht muss durch eine Entlastung gleicher Höhe im selben Ressortbereich kompensiert werden.

Belastung durch ElErrHandRegG

- **Wirtschaft jährlich:** 320 Mio EUR (NKR-Schätzung)
- **Einmalig:** 379 Mio EUR

Geplante Entlastung (BMJ)

Der Referentenentwurf nennt **keine** konkrete Entlastung. Das BMJ verweist auf:

1. Wegfall der Pflicht zur **Postzustellung mit Empfangsbekanntnis** in bestimmten Fällen (geschätzt: 35 Mio EUR p.a. Entlastung)
2. Spätere Einsparungen durch beschleunigte Verfahren (nicht quantifizierbar)

NKR-Bewertung

Punkt	Befund
One-in-one-out vollständig?	Nein. 320 Mio EUR Belastung vs. 35 Mio EUR Entlastung — Saldo -285 Mio EUR
Im selben Ressortbereich?	Teilweise (BMJ-Bereich), aber Saldo unklar
Quantifizierung der späteren Einsparungen?	nicht erfolgt, daher nicht buchbar

NKR-Forderung

Bevor die Kabinettsvorlage beschlossen wird, ist die **One-in-one-out-Bilanz vollständig** auszuweisen. Ohne eine konkrete Entlastung von 285 Mio EUR im BMJ-Bereich (z. B. durch Wegfall weiterer Schriftform-Erfordernisse oder durch Aufhebung uneffizienter Berichtspflichten) ist der Entwurf mit der One-in-one-out-Regel **nicht vereinbar**.

Empfehlung Stellungnahme

"Der NKR weist darauf hin, dass die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung eine vollständige Kompensation der neuen Wirtschaftsbelastung verlangt. Das Vorhaben weist eine Belastung in Höhe von ca. 320 Mio EUR jährlich aus, kompensiert aber nur 35 Mio EUR. Vor Verabschiedung ist daher eine zusätzliche Entlastung in Höhe von 285 Mio EUR im BMJ-Bereich nachzuweisen — oder die Belastung selbst zu reduzieren (siehe Szenario B in unserer Stellungnahme)."

KMU-Test (Mittelstandsfreundlichkeit)

NKR-Prüfraster

Prüfpunkt	Befund Szenario A (BMJ)
Sind KMU disproportional belastet?	Ja. 1,3 Mio GmbH/UG (haftungsbeschränkt) sind überwiegend KMU; die Compliance-Last von ca. 283 EUR p.a. wirkt bei KMU stärker als bei Konzernen
Pauschalsatz statt gestaffelt?	Nein. Gleiche Pflicht und gleiches Sanktionsregime für 5-Personen-GmbH und 5.000-Personen-AG
Schwellenwerte für Befreiung?	Nein. Nur für eingetragenen Kaufmann (e.K.) wird ein Schwellenwert von 600.000 EUR Jahresumsatz vorgesehen — für GmbH/UG nicht
Verlängerte Übergangsfrist für KMU?	Nein. Einheitlich sechs Monate
Vereinfachte Anforderungen für KMU?	Nein

Konkrete KMU-Wirkung

- Eine **5-Personen-GmbH** mit 800.000 EUR Jahresumsatz hat keine eigene IT-Abteilung. Sie muss:
- sich zwischen drei technischen Standards entscheiden
- vermutlich einen externen Dienstleister oder Steuerberater einbinden
- monatlich einen Lebensbescheid abgeben
- bei Versehen mit Löschung aus dem HR rechnen
- Wirtschaftliche Folge: **Compliance-Stress, gegebenenfalls externe Beraterkosten 500-1.500 EUR p.a.** zusätzlich zum berechneten 283 EUR-Schnitt.

Empfehlung NKR

- **Schwellenwert** für Befreiungen oder reduzierte Pflichten: GmbH/UG mit Jahresumsatz unter 250.000 EUR und ohne mehr als 5 Mitarbeiter.
- **Pauschal-Wechselrabatt** beim Mailbox-Anbieter, gefördert durch das BMJ.
- **Vereinfachter Lebensbescheid** über jährliche Bilanzpublikation mitlaufend.
- **Loeschungssanktion gestrichen**; ersetzt durch Zwangsgeld-Eskalationsmodell mit maximalem Betrag 5.000 EUR.

Stellungnahme-Bezug

"Der NKR weist darauf hin, dass das Vorhaben keine angemessene Berücksichtigung der besonderen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen aufweist. Insbesondere die einheitliche monatliche Lebensbescheid-Pflicht und die Sanktion einer Löschung aus dem Handelsregister erscheinen für kleine GmbHs und UGs unverhältnismässig. Eine differenzierte Regelung mit Schwellenwerten ist erforderlich."

Praktikabilität im Vollzug (Amtsgerichts-Test)

NKR-Prüfraster Vollzugstauglichkeit

Prüfpunkt	Befund
Personell leistbar?	Kritisch. 117 Amtsgerichte müssen 21,3 Mio Lebensbescheide p.a. verarbeiten. Bei Vorlauf 50 Sekunden je Bescheid → 295.000 Personalstunden = ca. 180 Vollzeitstellen zusätzlich
Technisch implementierbar?	Ja, aber drei parallele Standards erschweren Verbund (siehe Aktenstück 11)
Rechtsprechungstauglich?	Streitanfällig — Definition "funktionsfähiger Zustellungs-Kanal" wird Rechtsprechung beschäftigen
Schulungsbedarf?	Hoch. Schätzung 25 Stunden je RichterIn/RechtspflegerIn $\times 3.500 = 87.500$ Stunden einmalig

Konkretes Vollzugs-Szenario AG Koeln (Beispiel)

- 87.000 im HR eingetragene Gesellschaften
- 1,04 Mio Lebensbescheide p.a. (87.000×12)
- Personalbedarf: ca. 13 zusätzliche Vollzeitstellen
- Streitfallaufkommen (Zwangsgeld-Beschwerden): ca. 1.500 p.a.

Stolperfallen im Vollzug

1. **Lebensbescheid-Annahme:** Was, wenn der Bescheid technisch eingeht, aber inhaltlich leer ist? Verfahrenstechnik nicht klar.
2. **Wechselsituation:** Gesellschaft wechselt Anbieter. Wie wird der Zustellungs-Kanal überbrückt? Entwurf schweigt.
3. **Anbieter-Insolvenz:** Mailbox-Anbieter geht in Insolvenz. Was passiert mit den eingehenden Zustellungen? Notfall-Konzept fehlt.
4. **Auslandsbezug:** Wer überprüft den "elektronisch erreichbaren Inlandsvertreter" bei ausländischen Gesellschaften?
5. **Sanktions-Eskalation:** Mahn-Reihenfolge bei mehrfachem Versäumnis ist nicht klar; Pruefung erschöpft sich in "Wiederholung".

NKR-Empfehlung

"Der NKR empfiehlt, vor Verabschiedung den Vollzugstauglichkeits-Test mit den Justizverwaltungen der Länder und mit den Handelsregistergerichten durchzuführen. Die im Entwurf vorgesehenen technischen Standards sollen auf Praxis-Tauglichkeit überprüft werden. Eine zentrale Lösung (Szenario B) würde die im Entwurf gesehenen Vollzugsschwierigkeiten weitgehend vermeiden."

Digitalcheck und OZG-Kompatibilität

NKR-Digitalcheck (seit 2022)

Prüfpunkt	Befund
Vollständig digitale Abwicklung möglich?	Ja, im Prinzip ja — aber drei Standards fragmentieren
Bestehende Datenpools genutzt?	Nein. Das Handelsregister (zentral beim BfJ via Unternehmensregister) wird nicht als Datenpool genutzt
Once-Only-Prinzip eingehalten?	Nein. Die Gesellschaft muss bei Eintragung Adresse melden und beim Lebensbescheid wiederholt bestätigen
EUDI-Wallet-Kompatibilität?	Nicht zwingend geregelt, sondern offen gelassen
API-First-Architektur?	Nicht definiert
Verbund mit Justiz-IT-System (e-Akte, beA, ...)?	Unklar
Open-Source-/Standardisierungs-Ansatz?	Nicht ausgeführt

OZG-Anschlussfähigkeit

OZG (Onlinezugangsgesetz) und **OZG 2.0** (geplant 2026, vom Anwender zu verifizieren): das Bundesrecht soll digital über zentrale Bürgerportale erfolgen.

Das ElErrHandRegG widerspricht dieser Vereinheitlichung:

- Stattdessen drei separate Mailbox-Standards
- Keine Anbindung an Bürgerportale
- Keine zentrale Verwaltung beim BfJ oder anderen Bundesbehörden

Ohne klare Anbindung an OZG ist das Vorhaben **digitalpolitisch ein Rückschritt**.

EuGH-/EU-Bezüge

- **eIDAS-VO 2014** Art. 25: qualifizierte Vertrauensdienste, einschliesslich qualifizierter elektronischer Zustellung
- **eIDAS-VO 2024-Update** (vom Anwender zu verifizieren): EUDI-Wallet wird Pflicht ab 2026
- **EU-Single-Digital-Gateway-VO (EU) 2018/1724**: Once-Only-Prinzip im EU-Wirtschaftsraum

Der Entwurf nimmt diese EU-Entwicklungen nicht systematisch auf.

NKR-Empfehlung zur Digital-/OZG-Kompatibilität

"Der NKR weist darauf hin, dass das Vorhaben mit dem Onlinezugangsgesetz und der eIDAS-VO nicht hinreichend abgestimmt ist. Eine zentrale Lösung mit Anbindung an Bürgerportale, dem EUDI-Wallet und der e-Justice-Infrastruktur des BfJ würde sowohl den nationalen Digitalisierungspfad (OZG 2.0) als auch die europäische Vorgabe (eIDAS) konsistent abbilden."

EU-Ebene: eIDAS-VO und Brüssel-Ia-VO

eIDAS-VO 910/2014 und 2024-Reform

- Art. 25 eIDAS: qualifizierte elektronische Zustellung
- 2024-Reform: EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet) wird Bestandteil aller Mitgliedstaaten; ab 2026 müssen alle Mitgliedstaaten die Wallet anbieten
- Der ElErrHandRegG-Entwurf nennt eIDAS nur über Klammerbezug — keine systematische Integration

Brüssel-Ia-VO 1215/2012

- Art. 64 ff. Brüssel-Ia-VO: gerichtliche Zustellung innerhalb der EU
- Bei deutschen Gesellschaften mit Sitz in anderem EU-Mitgliedstaat: Zustellung über EU-Vorschriften, nicht über ElErrHandRegG-Inlandsvertreter

Konflikt: Der Entwurf scheint zu suggerieren, dass auch für EU-Niederlassungen ein Inlandsvertreter zu benennen ist. Das **kollidiert mit der Brüssel-Ia-Logik**, die Zustellungen innerhalb der EU direkt vorsieht.

EuGH-Linie zu Niederlassungsfreiheit

EuGH beständige Rechtsprechung (Centros, Cartesio, Polbud) zur Niederlassungsfreiheit Art. 49 AEUV: Mitgliedstaaten dürfen keine zusätzlichen Buerokratiehuerden für EU-Gesellschaften aufstellen, die der nationalen Gleichstellung widersprechen.

Risiko: Der Inlandsvertreter-Zwang für EU-Niederlassungen könnte als unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit qualifiziert werden — Verfahren vor EuGH nicht ausgeschlossen.

NKR-Empfehlung

"Das Vorhaben sollte hinsichtlich der eIDAS-VO (insbesondere EUDI-Wallet ab 2026), der Brüssel-Ia-VO und der Niederlassungsfreiheit auf EU-Konformitaet überprüft werden. Insbesondere die Regelungen zum Inlandsvertreter für EU-Gesellschaften sind kritisch zu prüfen."

NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — Entwurf V1 (15.05.2026)

Bearbeitungsstand: Internal Diskussionsentwurf für Plenum 22.05.2026

Berichterstattung: Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck

Nationaler Normenkontrollrat

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (ElErrHandRegG)

— Az. NKR-RefE-2026-088 —

1. Zusammenfassung

Der NKR hat das Vorhaben innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen gemäß § 6 Abs. 1 NKRGE geprüft. Im Ergebnis:

- Das Vorhaben adressiert ein **reales und gewichtiges Regelungsdefizit**. Der NKR sieht die Erforderlichkeit als gegeben an.
- Die im Referentenentwurf gewählte **konkrete Ausgestaltung** ist hingegen mit einem unverhältnismäßig hohen Erfuellungsaufwand verbunden. Eine vorzugswürdige Alternativ-Lösung würde den Erfuellungsaufwand für die Wirtschaft auf rund ein Viertel und den für die Verwaltung auf rund ein Viertel reduzieren.
- Der NKR empfiehlt eine grundlegende Überarbeitung im Sinne einer zentralen Architektur.

2. Prüfung Erforderlichkeit

Der NKR teilt die Auffassung des Ressorts, dass eine Regulierung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften erforderlich ist. Auch der NKR weist darauf hin, dass die in der Begründung des Ressorts angesprochenen Probleme der gerichtlichen Zustellung an deutsche und insbesondere an ausländische Gesellschaften statistisch belegt und in der Justizpraxis spürbar sind.

3. Prüfung Erfuellungsaufwand

Das Ressort weist im Entwurf einen jährlichen Erfuellungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von rund 280 Mio EUR und für die Verwaltung in Höhe von rund 130 Mio EUR aus.

Der NKR teilt diese Schätzungen nicht. Auf Grundlage des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfuellungsaufwands und unter Anwendung des Standardkostenmodells errechnet der NKR:

- **Jährlicher Erfuellungsaufwand Wirtschaft:** ca. **320 Mio EUR** (Bandbreite 280–360 Mio EUR)
- **Jährlicher Erfuellungsaufwand Verwaltung:** ca. **180 Mio EUR** (Bandbreite 150–210 Mio EUR)
- **Einmaliger Erfuellungsaufwand Wirtschaft:** ca. 379 Mio EUR
- **Einmaliger Erfuellungsaufwand Verwaltung:** ca. 132 Mio EUR

Die wesentlichen Differenzen zum Ressort-Vortrag liegen in der Bewertung der monatlichen Lebensbescheid-Pflicht, der Anbieter-Gebühren und der KMU-spezifischen Compliance-Ineffizienz (zur Berechnung siehe Anlage).

4. Pruefung One-in-one-out

Das Vorhaben erfüllt die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung **nicht**. Den geplanten 320 Mio EUR jährlicher Belastung stehen lediglich 35 Mio EUR Entlastung gegenüber. Der NKR fordert vor Verabschiedung der Kabinettsvorlage eine vollständige Kompensation im BMJ-Bereich oder eine Reduktion der Belastung.

5. Pruefung Mittelstandsfreundlichkeit

Das Vorhaben berücksichtigt die besonderen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen unzureichend. Die einheitliche Pflicht und das einheitliche Sanktionsregime treffen GmbHs mit fünf Beschäftigten und Konzern-AGs gleichermassen. Der NKR empfiehlt eine differenzierte Regelung mit Schwellenwerten (z. B. Befreiung kleiner GmbHs unter 250.000 EUR Jahresumsatz von der monatlichen Lebensbescheid-Pflicht).

6. Pruefung Praktikabilität im Vollzug

Die im Entwurf vorgesehene Verteilung auf 117 Handelsregistergerichte mit drei parallelen technischen Standards erzeugt einen Vollzugaufwand, der das im Standardkostenmodell hinterlegte Mass weit überschreitet. Der NKR empfiehlt eine zentrale Lösung beim Bundesjustizamt mit einem einheitlichen technischen Standard.

7. Pruefung Digitalcheck und OZG-Anschluss

Das Vorhaben ist mit dem Onlinezugangsgesetz, der eIDAS-Verordnung in der 2024er Fassung und den anstehenden EUDI-Wallet-Vorgaben **nicht hinreichend abgestimmt**. Der NKR empfiehlt eine systematische Pruefung der Anschlussfähigkeit vor Verabschiedung.

8. Pruefung EU-Recht

Die Regelung des Inlandsvertreters für ausländische Gesellschaften (insbesondere für Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten) sollte hinsichtlich Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Brüssel-Ia-VO (insbesondere Art. 64) überprüft werden.

9. Empfehlung

Der NKR empfiehlt, das Vorhaben in folgender Richtung grundlegend zu überarbeiten:

- a) **Zentrale Architektur** beim Bundesjustizamt als einheitliche elektronische Zustellungs-Postfach-Infrastruktur für alle im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften.
- b) **Ein technischer Standard** auf eIDAS-/EUDI-Wallet-Basis statt drei paralleler Standards.
- c) **Jährlicher Lebensbescheid** mit der Bilanzpublikation kombiniert; automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestätigungspflicht.
- d) **Differenzierte Pflichten** für KMU.
- e) **Zwangsgeld bis 5.000 EUR** statt 50.000 EUR; **keine Loeschungs-Sanktion**.
- f) **Anbindung an OZG / OZG 2.0**.
- g) **Klarstellung des Verhältnisses zu Brüssel-Ia-VO und Niederlassungsfreiheit**.

Bei Umsetzung dieser Empfehlungen reduziert sich der jährliche Erfuellungsaufwand voraussichtlich auf rund **80 Mio EUR für die Wirtschaft** und auf rund **45 Mio EUR für die Verwaltung**.

(Stand V1 — wird zur Beschlussfassung des NKR am 22.05.2026 vorgelegt.)

Anlage: Berechnungsschema Erfüllungsaufwand (siehe Aktenstücke 06/07 sowie tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv)

NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — Finale Fassung (28.05.2026)

Az.: NKR-RefE-2026-088

Datum: 28.05.2026

Eingereicht beim: Bundesministerium der Justiz, Referat R B 5

Beizufügen den Kabinettsunterlagen gemäß § 6 Abs. 4 NKRG

Nationaler Normenkontrollrat

Stellungnahme

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (ElErrHandRegG)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf gemäß § 4 NKRG geprüft.

A. Zusammenfassung

Der NKR teilt die Auffassung des Bundesministeriums der Justiz, dass eine Regelung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften erforderlich ist. Die in der Begründung angesprochenen Probleme der gerichtlichen Zustellung an deutsche und insbesondere an ausländische Gesellschaften sind durch belastbare Justizpraxis dokumentiert.

Der NKR weist jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass die im Entwurf vorgesehene **konkrete Ausgestaltung** den Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung erheblich und unverhältnismässig erhöht. Bei einer alternativen zentralen Architektur, wie sie der NKR vorschlägt, könnte das Regelungsziel mit rund einem Viertel des Aufwands erreicht werden.

Der NKR empfiehlt eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs entlang der in Abschnitt E genannten Eckpunkte.

B. Erfüllungsaufwand

Aufwandsart	Ressort-Schätzung	NKR-Schätzung
Wirtschaft, jährlich	280 Mio EUR	320 Mio EUR (280–360 Mio)
Verwaltung, jährlich	130 Mio EUR	180 Mio EUR (150–210 Mio)
Wirtschaft, einmalig	320 Mio EUR	379 Mio EUR
Verwaltung, einmalig	110 Mio EUR	132 Mio EUR

Die NKR-Schätzung berechnet sich nach dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands und unter Anwendung des Standardkostenmodells. Wesentliche Differenzen zum Ressort-Vortrag:

- **Lebensbescheid-Pflicht:** Das Ressort unterschätzt den jährlichen Aufwand von zwölf Bescheiden pro Gesellschaft.
- **Anbieter-Gebühren:** Die drei zugelassenen Standards erheben Gebühren von im Schnitt 45 EUR p.a.; das Ressort hat diese mit 25 EUR angesetzt.
- **KMU-spezifische Compliance-Ineffizienz:** Ohne eigene IT-Abteilung müssen KMU externe Beratung einbeziehen.

C. One-in-one-out

Das Vorhaben erfüllt die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung nicht. Den 320 Mio EUR jährlicher Belastung stehen 35 Mio EUR Entlastung (Wegfall bestimmter Postzustellungs-Pflichten) gegenüber. Der **Saldo beträgt -285 Mio EUR**.

Der NKR fordert vor Verabschiedung der Kabinettsvorlage entweder eine vollständige Kompensation im BMJ-Bereich oder eine Reduktion der Belastung.

D. Inhaltliche Prüfung

Erforderlichkeit: bejaht.

Subsidiarität: Freiwillige Lösungen sind nicht zielführend.

Verhältnismaessigkeit (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit): Geeignetheit und Erforderlichkeit bejaht. Die **Angemessenheit** der gewählten Ausgestaltung wird hingegen vom NKR verneint, weil eine weniger belastende und gleich wirksame Alternative verfügbar ist.

Mittelstandsfreundlichkeit: nicht hinreichend berücksichtigt. Es fehlen Schwellenwerte und differenzierte Pflichten für kleine GmbHs und UGs.

Praktikabilität im Vollzug: Drei parallele Standards bei 117 dezentralen Handelsregistergerichten erzeugen einen Vollzugsaufwand, der den Justizressourcen-Bedarf vergleichbar mit den jährlichen Aufwendungen für die anwaltliche Pflichtverteidigung in Strafsachen bringen würde.

Digital-/OZG-Anschlussfähigkeit: Das Vorhaben ist mit dem Onlinezugangsgesetz und der eIDAS-Verordnung (insbesondere EUDI-Wallet ab 2026) nicht hinreichend abgestimmt.

EU-Konformität: Die Regelung des Inlandsvertreters für Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten muss hinsichtlich Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Brüssel-Ia-VO (Art. 64) überprüft werden.

E. Empfehlungen

Der NKR empfiehlt die Überarbeitung des Entwurfs entlang folgender Eckpunkte:

1. **Zentrale Architektur** beim Bundesjustizamt als einheitliche elektronische Zustellungs-Postfach-Infrastruktur (statt dezentraler Hinterlegung bei 117 Amtsgerichten).
2. **Ein technischer Standard** auf eIDAS-/EUDI-Wallet-Basis (statt drei parallele Standards).
3. **Jährliche Bestätigung** der Erreichbarkeit mit der Bilanzpublikation kombiniert, automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestätigungspflicht.
4. **Differenzierte Pflichten** für KMU; Schwellenwert für Befreiungen bei GmbH/UG mit weniger als 5 Mitarbeitern und Jahresumsatz unter 250.000 EUR.
5. **Sanktionsregime begrenzen** auf Zwangsgeld bis 5.000 EUR; **keine Löschung** aus dem Handelsregister als Sanktion.
6. **Anbindung an OZG / OZG 2.0** im Gesetzestext klarstellen.
7. **Verhältnis zu Brüssel-Ia-VO und Niederlassungsfreiheit** klarstellen.

Bei Umsetzung dieser Empfehlungen reduziert sich der jährliche Erfuellungsaufwand voraussichtlich auf rund **80 Mio EUR für die Wirtschaft** und auf rund **45 Mio EUR für die Verwaltung**.

F. Schlussbemerkung

Der NKR ist der Auffassung, dass das Regelungsanliegen wichtig und richtig ist. Eine grundlegend überarbeitete Fassung kann nach Auffassung des NKR den Vorgaben des NKR und der

Bundesregierung zur Begrenzung des Erfuellungsaufwands und zur Mittelstandsfreundlichkeit gerecht werden. Der NKR steht dem federführenden Ressort für Folge-Gespräche zur Verfügung.

Berlin, den 28.05.2026

Nationaler Normenkontrollrat

Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck (berichterstattend)

Dr. Friedrich Hartmann (co-berichterstattend)

(eingereicht am 28.05.2026 beim Bundesministerium der Justiz, beizufügen den Kabinettsunterlagen gemäß § 6 Abs. 4 NKR-G)

Anlage A: Berechnungsschema Erfuellungsaufwand (Aktenstücke 06/07 sowie tabellen/)

Anlage B: Drei-Szenarien-Vergleich (Aktenstück 05 sowie tabellen/alternativen_szenarienbilanz.csv)

Bezug zum NKR-Jahresbericht und Pressehinweis

Bezug zum Jahresbericht 2026

Die NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG wird im **Jahresbericht 2026** des NKR im Kapitel "Erfüllungsaufwand der Bundesgesetzgebung" als **Fall-Beispiel** verwendet — sowohl als positives Erforderlichkeits-Beispiel ("Regulierung war nötig") als auch als kritisches Ausgestaltungs-Beispiel ("Drei Standards statt einer Lösung").

Verwendung im Jahresbericht:

- Kapitel "Erfüllungsaufwand der Bundesgesetzgebung 2026"
- Box "Was haben wir empfohlen, was wurde übernommen?"
- Statistik "Stellungnahmen mit kritischem Ergebnis 2026: X von Y" — diese Stellungnahme zählt als **kritische Bewertung** mit konkretem Änderungsvorschlag

Pressehinweis

Pressemitteilung NKR vom 28.05.2026:

Berlin, 28. Mai 2026.

Der Nationale Normenkontrollrat hat heute seine Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums zur elektronischen Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften eingereicht. Der NKR teilt das Regelungsanliegen — die elektronische Erreichbarkeit von Gesellschaften ist für eine effektive Justiz und einen modernen Wirtschaftsstandort wichtig. Er kritisiert jedoch die im Entwurf vorgesehene konkrete Ausgestaltung.

Der NKR weist darauf hin, dass die geplante Lösung mit drei parallelen technischen Standards, monatlichen Lebensbescheiden und der Löschung aus dem Handelsregister als Sanktion einen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von rund 320 Mio Euro jährlich und für die Verwaltung von rund 180 Mio Euro jährlich erzeugen würde — ein Vielfaches der ressort-eigenen Schätzung.

Eine vom NKR empfohlene Alternative mit zentraler Architektur beim Bundesjustizamt und jährlichem statt monatlichem Bestätigungsverfahren würde das Regelungsziel mit etwa einem Viertel des Aufwands erreichen.

Hinweise für Folgekommunikation

- **Fachzeitschriften:** NJW, NZG, ZIP — Kurz-Stellungnahme möglich.
- **Wirtschaftsverbände:** BDI, Mittelstandsverband, DIHK — anonyme Kommunikation über Erfüllungsaufwand-Belastung.
- **Bundestag-Anhörung:** Stellungnahme als Grundlage für NKR-Anhörung im Rechtsausschuss vorbereiten.